

	COMUNE DI SQUILLACE Provincia di CATANZARO	Registro Generale N. 630 del 27/09/2023 COPIA
---	---	---

DETERMINAZIONE N. 134 del 27/09/2023

Oggetto: Rimborso spese legali- procedimento penale n. 4289/2016 RGNR.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in qualità di Responsabile del Servizio area amministrativa, la scrivente è legittimata ad emanare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;

Dato atto che il Consiglio Comunale:

- con deliberazione n. 15 del 02.08.2023, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2023-2025;
- con deliberazione n. 16 del 02.08.2023, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

Richiamate:

- la nota prot. n. 1492 del 13/03/2023, con la quale [REDACTED] ha fatto richiesta di rimborso delle spese legali sostenute in riferimento al procedimento penale n. 4289/2016 R.G.N.R., per fatti e atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio;

Vista la Sentenza n. 222/2022, passata in giudicato, relativa al procedimento penale in argomento definitosi con la formula: non doversi procedere perché il fatto non sussiste;

il D.P.R. n.62/2013;

il d.lgs. 33/2013;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del d. lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

di dare atto di quanto in premessa;

di procedere al rimborso a favore [REDACTED] della somma di Euro 13.054,86 relativa alle spese legali sostenute relativamente al procedimento al procedimento penale n. 4289/16 RGNR, definitosi con sentenza di assoluzione, mediante accredito sul c/c allo stesso intestato per come da fatture depositate in atti ;

di dare atto che la spesa trova imputazione sul Cap. 117 del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 impegno nr. 381/2023 per € 13.054,86;

di trasmettere il presente atto al Settore Finanziario per l'ordinazione dei pagamenti;

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del d.lgs. 267/2000.

Il Responsabile dell'area amministrativa
F.to Giuseppina Riccelli



Richiamato l'art. 86 del d.lgs. 267/2000, come sostituito dall'art. 7-bis, comma 1, del decreto legge n. 78/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 125 del 6 agosto 2015, il quale stabilisce che " Gli enti locali di cui all'art. 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti: a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato; b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; c) assenza di dolo o colpa grave".

Rilevato inoltre che la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che nella materia del ristoro delle spese legali agli amministratori, le amministrazioni devono attenersi alle regole generali sull'esercizio delle potestà discrezionali pubbliche, mediante provvedimenti di rimborso, rimessi alle loro responsabili determinazioni, in adesione ai consueti canoni di legalità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, così da evitare anche ogni possibile conflitto di interesse;

Preso atto di quanto osservato dalla Corte dei Conti Molise, delibera n. 133 del 20 dicembre 2018: "in ordine alla questione dell'applicabilità, agli amministratori degli Enti locali, delle disposizioni contrattuali in materia di rimborso delle spese legali relative ai giudizi di responsabilità a carico di dipendenti per fatti connessi all'assolvimento di obblighi istituzionali, nei casi di definizione con l'accertamento dell'esclusione della loro responsabilità, la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 5264/15, ha ritenuto che non possa estendersi nei loro confronti la tutela prevista per i dipendenti";

Rilevato pertanto che la norma contenuta nell'art. 86 del d.lgs. 267/00, non richiede il requisito della previa individuazione del legale di comune gradimento, contenuta nella diversa disposizione contrattuale dedicata ai dipendenti che, per quanto esposto, non è analogicamente applicabile a coloro che esercitano funzioni onorarie;

Ritenuto di dover provvedere nel merito e pertanto di procedere al rimborso delle spese legali [REDACTED] per l'assistenza nel procedimento penale RGNR 4289/2016, per come stabilito dal visto di congruità da parte dell'ordine degli Avvocati di Catanzaro.

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 02.08.2023, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025;

Visti: gli artt. 107, 147 bis e 184 del d.lgs. n. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osserva:

.....
rilascia:

☐ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Pasquale Muccari

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa c/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
381/2023		€ 13.054,86	117	2023

Data

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Pasquale Muccari

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio on-line comunale per quindici giorni consecutivi decorrenti dal _____ al _____

L'Addetto alla pubblicazione

E' copia conforme all'originale

Il Responsabile dell'area amministrativa
F.to Giuseppina Riccelli